

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 664/2536 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาง บุษรี กฤษณาหรือบุรณณาส

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

แม้ยาเสพติดให้โทษของกลางจะมีอันตรายต่อผู้เสพ แต่มีเพียง 2 หลอดเล็ก
หนัก 1.43 กรัม จำนวนไม่มาก ไม่มีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดมาก่อน จำเลยเป็นหญิงและป่วยมีความดันโลหิตต่ำ ซึ่งทางโรงพยาบาล
กลางกรมราชทัณฑ์ไม่มีเตียงที่จะรับจำเลยไว้รักษา หากถูกคุมขังอาจมีอันตราย
ถึงแก่ชีวิตพฤติการณ์แห่งคดีจึงสมควรขอการลงโทษไว้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522
มาตรา 4, 6, 7, 8, 15, 67, 102 ธิบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 67 วางโทษจำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลด

โทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 2 ปี ริมของ
กลาง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ว่า สมควรรอกการลงโทษจำเลยหรือไม่เห็นว่าแม้ยา
เสพติดให้โทษของกลางจะมีอันตรายต่อผู้เสพติดแต่มีเพียง 2 หลอดเล็กหนัก 1.43
กรัม จำนวนไม่มาก ไม่มีพฤติการณ์ที่สื่อให้เห็นว่าจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้
โทษมาก่อนจำเลยเป็นหญิงและป่วยมีความดันโลหิตต่ำมาก ซึ่งทางโรง
พยาบาลกลางกรมราชทัณฑ์ไม่มีเตียงสำหรับคนไข้หญิงที่จะรับจำเลยไว้รักษาหาก
ถูกคุมขังอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือสมองพิการ ทั้งมีบุตรเล็กต้องเลี้ยงดู 2 คน
และจำเลยถูกขังมา 155 วัน เพียงพอให้จำเลยได้สำนึกปฏิบัติตนไม่ประพฤติด
กฎหมายอีกต่อไป ตามพฤติการณ์แห่งคดีสมควรให้โอกาสจำเลยได้กลับตัวเป็น
พลเมืองดี จึงสมควรรอกการลงโทษไว้ ที่ศาลล่างทั้งสองไม่รอกการลงโทษจำคุกนั้น ไม่
ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษจำเลยไว้มีกำหนด 3 ปี ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมาน เวทวินิจ-ปรีชา ธนानันท์-จิระ บุญพจนสุนทร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ